

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5417/2534

นาย สุรินทร์ แสง ขำ
นาย เดิม ชัย บุตรศ รี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 237

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

ในชั้นพิจารณา โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่า โจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อใด แต่โจทก์ได้เบิกความไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่าโจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 คำพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้ ดังนั้น เมื่อนำคำพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาฟังประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์ในชั้นพิจารณาแล้ว ฟังได้ว่าโจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 โจทก์ฟ้องคดีไม่เกินกำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่โจทก์ทราบถึงการกระทำผิด คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฎีกาว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ และจำเลยกระทำผิดตามฟ้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์นำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของโจทก์ที่
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาลาดพร้าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2528 ปรากฏตาม
เอกสารหมายเลข จ.2 และธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาลาดพร้าว มีหนังสือแจ้งให้
โจทก์ทราบว่าการธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 ในชั้น
พิจารณา โจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่า โจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อใด แต่โจทก์ได้
เบิกความไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องว่าโจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
2528 ตามใบแจ้งเอกสารหมายเลข จ.3 จึงมีปัญหว่าศาลจะนำคำพยานในชั้นไต่สวนมูล
ฟ้องมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้หรือไม่ เห็นว่าคำพยานในชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องเป็นเอกสารที่ใช้อ้างเป็นพยานหลักฐานในชั้นพิจารณาได้ดังนั้น เมื่อนำ
คำพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาฟังประกอบคำเบิกความของพยานโจทก์ในชั้น
พิจารณาแล้ว ฟังได้ว่าโจทก์ทราบถึงการกระทำผิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2528 โจทก์
ฟ้องวันที่ 20 มิถุนายน 2528 จึงไม่เกินกำหนด 3 เดือน นับแต่วันที่โจทก์ทราบถึง
การกระทำผิดคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ โจทก์มีอำนาจฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้นแต่
เนื่องจากศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยในประเด็นที่ว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่
ศาลฎีกาเห็นควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาในประเด็นดังกล่าว

พืพำกษำยกำพืพำกษำศำลอุทธรณ์ ให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำพืพำกษำใน
ประเด้นที่ว่ำ จำเลยกระทำผิดตำมฟ้องหรือไม่ ตำมรูปคดีต่อไป

(บุญส่ง วรรณกลำง-วิทวัส อยู่วัฒนะ-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>เหตุ</u>